

باب دوم

مطلق العنان دستور کا تھوپا جانا

بہت سے داؤدی بوہرے ہند کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ تقریباً سب لوگ گجرات سے گئے ہیں۔ ان ممالک میں مقامی جماعتوں کے اپنے دستور ہیں۔ وہ نوعیت کے اعتبار سے جمہوری ہیں۔ پچھلے سیدنا صاحب نے تمام اختیارات ہندوستان میں مرکوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن غیر ممالک کی جماعت بڑی حد تک خود مختار رہیں۔ موجودہ سیدنا نے مشرقی افریقہ کے ممالک میں جماعتوں سے جمہوری کردار کو نبھا کرنے کا کام مکمل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا اس کی کہانی داؤدی بوہرہ جماعت کارپوریشن منگھم اور داؤدی بوہرہ ویلفیئر سوسائٹی لیسٹر (برطانیہ) نے مع دستاویزی ثبوت کے بیان کیا ہے ۱۹ جولائی ۱۹۶۸ء کے اپنے میمورنڈم میں، جو انہوں نے ہندوستانی ہائی کمشنر کو بھیجی پیش کیا تھا مختصراً بیان کیا ہے کہ وہ برطانیہ میں داؤدی بوہرہ فرقہ کے ترقی پسند طبقہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے ممبروں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو مشرقی افریقہ اور ہندوستان سے نقل وطن کر کے آئے ہیں ان میں اکثریت یوگنڈا والوں کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے پیشوا طبقہ سے اُن کے اختلافات اور اس گروپ کے مظالم ۱۹۶۶ء سے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک مشرقی افریقہ کی مختلف جماعتیں اس دستور کے تحت کام کرتی تھیں جو سابقہ داعی سے مذاکرات کے بعد طے پایا تھا۔ اس دستور کی مدد سے جماعت نے کثیر دولت جمع کر لی جو فرقہ کے ضرورت مند ارکان کی بہبود کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ یہ نوآمد تعلیمی پروگرام، مفت اور رعایتی رہائشی مکانات

بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی، تجارت شروع کرنے کے لئے بلا سود قرضوں، طبی امداد، مہمان خانہ کی فراہمی، مذہبی تعلیم وغیرہ کی صورت میں پہنچا سکتے تھے۔

۱۹۶۷ء میں موجودہ سیدنا محمد برہان الدین نے ایک نیا آئین شروع کرنے کی کوشش کی۔ نیا آئین تھوپنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرقی افریقہ کی جماعتوں کے بنائے ہوئے مختلف اوقاف کے بورڈوں، مالیات اور جائیداد کے انتظامیہ کا مطلق اقتدار حاصل کر لیں جو کئی ملین پاؤنڈ کے برابر تھے۔ اس کوشش کو تنزانیہ میں کچھ کامیابی ضرور ملی لیکن کینیا اور یوگنڈا میں اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ انہوں نے ایک فرمان جاری کر کے نیا آئین نافذ کر دیا۔ میمورنڈم کے ساتھ اس فرمان کی ایک نقل بھی پیش کی گئی ہے۔ یہ فرمان ۱۷ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ مطابق ۲۵ اپریل ۱۹۶۷ء کا جاری کیا ہوا ہے۔ اس کا مضمون حسب ذیل ہے۔

فرمان

مشرقی افریقہ کے مومنین کے نام ہمارا یہ فرمان ہمارے پچھلے دونوں فرمانوں کی بنیاد پر جاری کیا جا رہا ہے جو ۱۶ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ کو جاری کئے گئے تھے۔
اب ہم حکم دیتے ہیں کہ

۱، مشرقی افریقہ کی جماعتوں کا دستور منسوخ کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد موقوف ہو جائے گا اور ہم اسے ۳۰ اپریل ۱۹۶۷ء سے منسوخ کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد موقوف کرتے ہیں۔

۲، پرانے دستور کے تحت بنائی گئی مجلس انتظامیہ اور منوبیوں کے بورڈ ۲۱ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ مطابق ۳۰ اپریل ۱۹۶۷ء سے ختم ہو جائیں گے۔

۳، مشرقی افریقہ کی تمام جماعتوں کے لئے ہمارا بخشتا ہوا اعلان کردہ نیا دستور عمل میں آنے کا اور اسے ۲۱ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ مطابق ۳۰ اپریل ۱۹۶۷ء سے قابل عمل سمجھا جائے۔

۴) داعی المطلق کے مرتبہ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور اس فرمانِ نیز
 ۱۶ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ کو جاری کئے گئے دونوں فرمانوں اور نئے آئین کی رو سے، جسے ہم نے
 جنوبی افریقہ کے مومنین پیروؤں کی مختلف جماعتوں کے سدھار کے لئے بخشا ہے۔ ہم
 ۱۷ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ سے بھائی یوسف نجم الدین اور بھائی سید جوہر بھائی عز الدین کو
 مشرقی افریقہ کے قیام کے ہماری نیابت کرنے اور ہم کو حاصل تمام یا منفرد اختیارات اور
 منصب نینرئے آئین کی رو سے مجلس انتظامیہ کے اعزازی صدر، عہدیداروں اور ممبروں حاصل
 تمام یا منفرد اختیارات اور منصب، استعمال کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔

(۵) بھائی یوسف بھائی نجم الدین ہمارے خصوصی نمائندے ہیں اور انہیں یہ اختیار
 اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ مجلس انتظامیہ کے پچھلے عہدیداروں اور ممبروں میں سے سب کو
 یا کسی کو اور مشرقی افریقہ کی داؤدی بوہرہ جماعت کا رپوریشنوں کے پچھلے ممبروں میں سے سب کو
 یا کسی کو مقرر کریں اور ہماری جانب سے مختلف جماعتوں کے عہدیداروں کو ہمارے فرمانوں
 اور آئین کی نقلیں ارسال کریں۔

۶) مجلس انتظامیہ اور متولیوں کے بورڈ کے پچھلے عہدیدار یا ممبر اگر اس فرمان کے بعد پھر سے
 مقرر کئے جائیں تو انہیں طریق کار کے سلسلے میں ہمارے خصوصی نمائندہ کی ہدایات اور احکامات
 پر عمل کرنا ہوگا۔

ہم تمام مومنین کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔

کونسل کے آئین کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ ایک نیا آئین عطا کیا جو ۲۰ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ
 سے نافذ ہوتا ہے۔

xx xx xx
 ” ہم مزید ہدایات دینے ہیں کہ مشرقی افریقہ کی داؤدی بوہرہ جماعت کی مرکزی کونسل
 کو ۲۰ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ کو یہ فرمان اور نیا آئین دیا جائے جو ہم نے مشرقی افریقہ کے
 مومنین پیروؤں کی مختلف جماعتوں کے انتظام کے لئے عطا کیا ہے۔ جیسا کہ اس علیحدہ فرمان
 میں ہا گیا۔ جو مختلف جماعتوں کو مشرقی افریقہ میں ہمارے خصوصی نمائندے بھائی یوسف

بھائی نجم الدین کو دینے کا اختیار دیا گیا ہے، مشرقی افریقہ کی تمام جماعتوں کا موجودہ آئین منسوخ قرار پائے گا اور جماعتوں کے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں اس علیحدہ فرمان میں ہدایات دی ہوں گی۔

دفاعت فراہم کی گئی کہ مشرقی افریقہ کی جماعت کا نیا آئین قطعی غیر جمہوری ہے اور اس میں داعی کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔

ذیلی دفعہ جے کی دفعہ ۳ میں جو جماعت کے اغراض و مقاصد سے متعلق ہے، کہا گیا ہے کہ غیر داؤدی بوسہ افراد سے یا غیر داؤدی بوسہ افراد کے انتظام کے تحت سپنے والے کارپوریشن یا ادارہ سے ہنر ہولی نیس داعی المطلق کی اجازت حاصل کئے بغیر کسی قسم کا عطیہ یا وقفہ جائیداد نہیں لی جائے گی۔

دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ ایم میں جماعت کے اغراض و مقاصد یوں بیان کئے گئے ہیں: داؤدی بوسہ فرقہ کے فائدہ اور استعمال کے لئے وقف کی گئی یا حاصل کی گئی جائیداد یا اداروں کا انتظام اور نگہداشت، ہنر ہولی نیس داعی المطلق کے مقرر کردہ اصولوں کی بنیاد پر چلانا۔

دفعہ ۴ کہتی ہے:

”ہنر ہولی نیس داعی المطلق جتنی مدت یا جن شرائط پر مناسب تصور کریں اپنی مرضی سے کسی بھی شخص کو کارپوریشن کا ممبر نامزد کر سکتے ہیں۔“
دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ ۵ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت کارپوریشن کا ممبر نہیں رہے گا اگر:

”ہنر ہولی نیس داعی المطلق اپنی مرضی اور خوشنودی سے اسے کارپوریشن کی ممبر شپ سے علیحدہ کر دیں۔“

دفعہ ۶ کی ذیلی دفعہ ۵ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت سے مجلس انتظامیہ کا ممبر نہیں رہے گا۔

”اگر ہنر ہولی نیس داعی المطلق اسے اپنی مرضی اور خوشنودی سے مجلس انتظامیہ کی ممبر شپ سے

علیحدہ کر دیں۔

دفعہ ۷۱ کہتی ہے۔

”ہنر ہولی نیس کے خصوصی نمائندے۔“

ہنر ہولی نیس داعی المطلق کو اختیار کلی حاصل ہے کہ وہ کسی کارپوریشن میں اپنی نمائندگی کرنے کے لئے کسی بھی شخص کو کسی بھی شرط پر کسی بھی مدت کے لئے جسے وہ مناسب تصور کریں، اپنی مرضی اور خوشی سے مقرر کر سکتے ہیں۔ جن میٹنگوں، تقاریب، جشن یا کارپوریشن، مجلس انتظامیہ اور ذیلی کمیٹیوں میں ہنر ہولی نیس کا نمائندہ خصوصی یا نمائندے موجود ہوں گے۔ انہیں دیگر حاضرین پر برتری حاصل ہوگی اور ہنر ہولی نیس داعی المطلق کی طرف سے دیئے گئے اختیارات استعمال کریں گے اور منصب انجام دیں گے۔“

دفعہ ۷۲ کی ذیلی دفعہ ۷۱ میں کہا گیا ہے۔ ”کوئی بھی شخص اس وقت سے بورڈ آف ٹرسٹیز کا ممبر نہیں رہے گا۔“

”جب ہنر ہولی نیس داعی المطلق اسے اپنی مرضی اور خوشی سے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ممبر شپ سے علیحدہ کر دیں۔“

دفعہ ۷۳ جو آئین کی ترمیم سے متعلق ہے کہتی ہے!

”ہنر ہولی نیس داعی المطلق اپنے مرتبہ کی بنیاد پر اپنی مرضی اور خوشی سے موجودہ دفعات کو منسوخ، تبدیل کر سکتے ہیں یا ترمیم، معطل، منسوخ اور تبدیل کر سکتے ہیں۔“

دفعہ ۷۴ کہتی ہے!

”کارپوریشن، مجلس انتظامیہ، بورڈ آف ٹرسٹیز کمیٹیاں اور ذیلی کمیٹیاں اپنے اپنے منصب، کارکردگی اور اختیارات سے متعلق تمام امور میں ہنر ہولی نیس داعی المطلق کی ہدایت اور مشوروں پر چلیں گی۔“

دفعہ ۷۵ حسب ذیل ہے۔

”اگر ہنر ہولی نیس داعی المطلق کی رائے میں کارپوریشن یا مجلس انتظامیہ یا بورڈ آف ٹرسٹیز یا کسی کمیٹی یا تختی کمیٹی کا کوئی فیصلہ یا قرارداد یا اقدام اسلامی شریعت کے منافی ہے یا

کارپوریشن کے مقاصد کے خلاف ہے یا داؤدی بوہرہ فرقہ کے مفادات کے خلاف ہے تو داعی مطلق کی حیثیت اور اس مرتبہ کے اختیارات کی بنیاد پر ہر ہولی میس داعی المطلق کو ایسے فیصلہ قرار دایا اقدام کو رد کرنے اور منسوخ کرنے کا اختیار ہے اور رہے گا۔ اس سلسلے میں داعی المطلق کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوگا۔“

دفعہ ۵۵ جو اداروں کو بند کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہتی ہے:-

”بزرہولی میس داعی المطلق اپنی مرضی اور خوشی سے کارپوریشن بند کر سکتے یا ختم کر سکتے ہیں اور اگر کارپوریشن کے بند کرنے یا ختم کرنے اور اس کے قرضے اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد کوئی جائیداد باقی رہتی ہے تو اسے کارپوریشن کے ممبروں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس سے ملتے جلتے خیراتی مقاصد کے کسی دوسرے کارپوریشن کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ جس میں ادارہ کی جائیداد اور آمدنی اپنے ممبروں میں تقسیم کرنے کی ممانعت ہوگی۔ ایسے ادارہ یا اداروں کا تعین کارپوریشن بند کرتے وقت خود داعی المطلق کریں گے اور اگر ایسا انتظام نہ کیا جاسکا تو اس جائیداد کو کسی خیراتی مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا۔“

دفعہ ۶۲ میں دفعہ ۶۱ کی تشریح کرتے ہوئے داؤدی بوہرہ، داؤدی بوہرہ فرقہ اور فرقہ کے حسب ذیل معنی بیان کئے گئے ہیں۔ اس میں صرف وہی لوگ شامل ہوں گے۔

”جوشیعہ اسمعیلی طیبی داؤدی بوہرہ فرقہ کے سلمان ہوں اور جو عصر حاضر کے داعی المطلق کو مینشا دینے اور اطاعت کرنے میں یقین رکھتے ہوں نیز ہر ہولی میس سیدنا محمد برہان الدین صاحب کو سیدنا ذؤنب کے متواتر سلسلہ سے روئے زمین پر امام غائب کا نمائندہ اور ۵۲ واں داعی المطلق ملتے اور تسلیم کرتے ہوں اور جواب بھی داؤدی بوہروں میں شامل ہوں اور ہر ہولی میس داعی المطلق ان کو اپنا پیرو تسلیم کرتے ہوں۔ لیکن شیعہ اسمعیلی طیبی داؤدی بوہرہ فرقہ کے وہ مسلم افراد جو سن بلوغت کو نہ پہنچے ہوں داؤدی بوہرہ سمجھے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ کر شریعت کے نظریات کے مطابق میثاق دیں۔ اور یہاں بیان کی گئی داؤدی بوہرہ ہونے کی تعریف کے مطابق عمل کریں۔“

جب اس آئین کو رجسٹر کرانے کی درخواست دی گئی تو یوگنڈا کے وزیر برائے معدنیات

اور آبی مسائل نے داؤدی بوہرہ جماعت کا رپورٹیشن کے سکرٹیری کے نام اپنے خط بتاریخ ۱۵ جولائی ۱۹۶۷ء
حسب ذیل باتیں کی ہیں۔

”مجھے آپ کی ۲۹ جون ۱۹۶۷ء اور ۱۴ جولائی ۱۹۶۷ء کی درخواستیں وصول ہوئیں جس کے
ساتھ آپ کے فرقہ کی اکثریت کا حلف نامہ بھی ہے۔“
اس خط کے پیرا گراف ۳ میں وزیر موصوف نے کہا!

”میرا خیال ہے کہ ہر فرقہ کو اپنے معاملات پر اختیار حاصل ہونا چاہیے جو لازماً طور سے
فرقہ کے ارکان کی اکثریت کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری تحقیقات سے معلوم ہوا
ہے کہ ۳۰ جون ۱۹۶۷ء کو رجسٹر کیا گیا دستور کو آپ کے فرقہ کی اکثریت کی خواہشات، منظوری
اور قبولیت حاصل نہیں ہے۔“

میں اس معاملہ میں قطعی نتیجہ پر پہنچ چکا ہوں اور اسی کے مطابق میں نے آج اپنے
۳۰ جون ۱۹۶۷ء کے فیصلے کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ۱۹۶۷ء میں آپ کے
فرقہ نے جو دستور رجسٹر کرایا تھا وہی قابل عمل ہے۔ آپ اب بھی نیا دستور رجسٹر کر سکتے
ہیں بشرطیکہ آپ کے فرقہ کے ۳/۴ ارکان اس سے اتفاق کریں اور منظوری دیں۔“

جب بوہروں نے نئے دستور کو تسلیم کرنے پر انکار کر دیا تو سیدنا نے اپنے اختیارات
استعمال کرتے ہوئے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تاکہ وہ اطاعت کریں۔ داعی المطلق نے صدر مسٹر
غلام عباس راجہ بھائی اور مقامی پیشوا مسٹر ابراہیم شیخ محمد علی کے نام نوٹس جاری کئے۔ ان نوٹسوں
کی نوٹوں نقابیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ یہ دونوں نوٹس ۲۹ جولائی ۱۹۶۷ء کو جاری کئے گئے تھے
ان میں سے ایک نوٹس کا پورا مضمون یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔

بتاریخ ۲۹ جولائی ۱۹۶۷ء

مسٹر ابراہیم شیخ محمد علی

پوسٹ آفس بکس ۱۴۳۲ — کببالا

محترم!۔

آپ کو یہ خط میں ۵۲ ویں داعی المطلق نے ہوا میسٹر اکثر سیدنا

محمد برہان الدین کے حکم کے مطابق لکھ رہا ہوں :-

۱۔ داؤدی بوہرے اسلام کا ایک فرقہ ہیں۔ داؤدی بوہرہ فرقہ کے ہر پیرو کو، اگر وہ اس میں رہنا چاہتا ہے، چند عقائد رکھنے، ان کا اعلان کرنے اور ان عقائد پر قائم رہنے کا مذہبی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اور لازمی شرط ہے جسے کسی حالت میں بھی چھوڑا نہیں جاسکتا۔

» داؤدی بوہروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ اس کے پیغمبر ہیں، مولینا علی پیغمبر صلعم کے وصی تھے اور ان کے جانشین ہوئے اور یہ کہ ان سے امامت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور ہر امام نے اپنے نائب کو نامزد کیا۔ یہ کہ امام طیب نے غیبت اختیار کی اور یہ کہ آج بھی روئے زمین پر ایک امام موجود ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نسل سے ہے یہ کہ امام کی غیبت میں داعی المطلق دعوت (امام کا مشن) پھیلاتا ہے

» داؤدی بوہرہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین مذہبی رہنما کی حیثیت سے اماموں نے عبادت کے طریقے بتلاتے ہیں۔ قرآن مجید اور عقائد کی تشریح کرتے ہیں۔ صرف وہی، داؤدی بوہرہ فرقہ کو اس کی مذہبی اور فرقہ دار سرگرمیوں کے بارے میں حکم دینے اور ہدایت کرنے کے مجاز ہیں۔ داؤدی بوہرہ فرقہ

کی تمام مذہبی رسوم و رواج ادا کرنے کی ہدایت دینے، اختیار بخشنے اور اجازت دینے کا اختیار صرف اماموں کو حاصل ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے نام موسوم کی گئی تمام جائیداد پیرؤں کی بہبود میں استعمال کی جانے والی تمام جائیداد کا انتظام اور نظم و نسق چلانے کا اختیار صرف اماموں کو حاصل ہے۔

» داؤدی بوہروں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر امام غائب کا نمائندہ اور جانشین ہونے کی حیثیت سے داعی المطلق کو امام کے تمام اختیارات اور طاقت حاصل ہے اور اس سے استعمال کرتا ہے۔ داعی المطلق کی پوزیشن داؤدی بوہرہ فرقہ کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس کے روحانی مشن اور اس کی

انتظامی صلاحیت میں یقین رکھنا ایک ایسا بندھن ہے جو فرقہ کا اتحاد قائم رکھتا ہے۔ وہ ڈسپلن قائم رکھتا ہے اور فرقہ کو متحد رکھتا ہے۔ وہ رفاقت کی پاکیزگی اور بھائی چارہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ صرف وہی ایک شخصیت ہے جو مذہب اور فرقہ سے متعلق تمام سرگرمیوں اور مذہبی رسم و رواج کی بجا آوری۔
— کا اختیار دینے کا مجاز ہے۔ — اس کے اداروں اور پیروں کی بہبود کے استعمال کی تمام جائیداد کا انتظام اور نظم و نسق وہی چلاتا ہے اور اسی کی سرپرستی میں اس کی اجازت اور منظوری سے چلایا جاتا ہے۔

داؤدی بوہرہ فرقہ کے ہر رکن پر عقیدہ کی رو سے یہ مذہبی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے داعی المطلق کو میثاق سے اور اطاعت شعاری کے ساتھ میثاق کی تمام شرائط کو بجالائے۔ داؤدی بوہرہ فرقہ کے عقائد اور دینی گئے میثاق کی رو سے ہر پیرو پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہر ہولی نیس داعی المطلق کے فرمان کو بجالائے اور اس پر عمل کرے۔ فرمان سے انحراف کرنا میثاق توڑنے کا مترادف ہے اور جس سے ہر ہولی نیس داعی المطلق کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، میثاق توڑنے والے کو، داؤدی بوہرہ فرقہ کے کسی ایک یا تمام حقوق دینے اور اختیارات سے محروم کر دے۔

۲، داعی المطلق کے مرتبہ میں شامل اختیارات حقوق امتیازات اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے ہر ہولی نیس ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین صاحب نے ۵۲ ویں داعی المطلق کی حیثیت سے ۲۵ اپریل اور ۲۶ اپریل ۱۹۶۷ء کو دو فرمان جاری کئے تھے۔ یہ دونوں فرمان ۳۰ اپریل ۱۹۶۷ء سے قابل عمل ہوئے۔ یہ فرمان مشرقی افریقہ میں رہنے والے، ہر ہولی نیس داعی المطلق کے تمام داؤدی بوہرہ پیروں کو پابند کرتے ہیں۔

۳، آپ نے ہر ہولی نیس ۵۲ ویں داعی المطلق کے ان فرمانوں کو ماننے قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے سے صاف انکار کیا ہے۔ یہ اقدام

میشاق توڑنے کا مترادف ہے اور ہنر ہولی نیس داعی المطلق کے اختیارات کی خلاف ورزی ہے۔ مزید برآں آپ نے داعی المطلق کے مرتبہ کو بدنام کرنے اور ان کے اختیارات کی پائمالی کے ارادے اور یانیت سے اپنے افکار کی تشہیر کی یا کردائی۔ آپ کی سرگرمی اور یہ سیلٹی، ہنر ہولی نیس داعی المطلق کے اختیارات اور مرتبہ کے لئے ضرر رساں ہیں اور داؤدی بوہرہ فرقہ کے مفادات کے لئے نقصان دہ ہے۔

۴، ۲۹ اپریل ۱۹۶۷ء سے آج کی تاریخ تک آپ نے بلا امتیاز و مجاز اور ہنر ہولی نیس داعی المطلق کے علم، اختیار یا اجازت کے بغیر، فرقہ اور مذہب کی تقاریب کروائیں۔ میشاق لیا نماز پڑھوائی، نماز جنازہ پڑھوائی اور جھینڈ ٹکفین کردائی اور فرقہ نیز مذہب کی دیگر تقاریب کروائیں جن کی انجام دہی کا اختیار صرف ہنر ہولی نیس داعی المطلق یا ان کے مقرر کردہ نمائندہ کا استحقاق حق اور اختیار ہے۔ آپ کے اقدامات ہنر ہولی نیس داعی المطلق کے اختیارات، پوزیشن اور مرتبہ کو براہ راست چیلنج کرنے، رد کرنے اور پائمال کرنے اور روئے زمین پر امام غائب کے نمائندہ ادارہ کے خلاف شکست و رنجیت اور برہم کرنے والی تحریک شروع کرنے اور اسے بڑھاوا دینے کے مترادف ہیں۔

۵، آپ نے ایسے لوگوں اور اداروں سے رسم و راہ بڑھائی جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہنر ہولی نیس داعی المطلق نے ان پر برأت عائد کی ہے اور جن سے ہنر ہولی نیس داعی المطلق نے اپنا اور اپنے وفادار پیروں کا تعلق قطع کر لیا ہے۔ مزید آپ نے ایسے افراد اور اداروں سے رسم و راہ بڑھائی جن کے مقاصد، پالیسیاں اور سرگرمیاں، دعوت ہادیہ اور داؤدی بوہرہ فرقہ کے لئے ضرر رساں ہیں۔

۱، تم نے اپنے کردار۔ سرگرمیوں اور اقوال کے ذریعہ عقیدہ کو ترک

کر دیا ہے۔ فاطمی مذہب کے بنیادی عقائد اور اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے اور داؤدی بوہرہ فرقہ اصولوں۔ طریقوں اور رسم و رواج یا مذہب و عقیدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ تم نے بار بار میثاق کی خلاف ورزی ان حقائق کی روشنی میں کی ہے جو ادھر پیر اگراف ۳ تا ۵ میں بیان کئے گئے ہیں۔

۷، ادھر پیر اگراف ۳ تا ۵ میں مذکورہ حقائق کی روشنی میں بارہا گین جرائم کئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جرم کے نتیجہ میں مذہبی نقطہ نظر سے اور ہر ہولی نس داعی مطلق کی رائے میں آپ کو داؤدی بوہرہ فرقہ سے نکال دینا ضروری ہے۔

۸، سابقہ وارننگ اور انتباہ سے باوجود جو ہر ہولی نس داعی مطلق نے یا ان کی جانب سے تم کو دی گئی تھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور تم نے اپنے قابل اعتراض چال چلن، سرگرمیوں اور اقوال کے لئے معذرت نہیں پیش کی۔ بلکہ اس کے خلاف تم نے بُری نیت سے اس قسم کے قابل اعتراض قول و فعل کے سلسلہ کو جاری رکھا اس لئے مجھے ہر ہولی نس ۵۲ ویں داعی مطلق ہدف ہدایت کی ہے کہ بذریعہ تحریر ہذا تم کو تمہارے مذکورہ قول و فعل اور سرگرمیوں کے سلسلہ میں دوبارہ ہر ہولی نس کی تنبیہ سے مطلع کروں۔ تم کو ایک بار پھر متنبہ کیا جاتا ہے۔ اور اپنی اصلاح کرنے اور مذکورہ چال چلن اور قول و فعل کے لئے اظہارِ ندامت کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔

۹، مجھے ہر ہولی نس ۵۲ ویں داعی مطلق نے مزید ہدایت دی ہے کہ تم کو نوٹس دوں کہ اگر تم نے اپنے چال چلن کو نہ بدلا اور تحریر ہذا سے دو ہفتوں کے اندر اظہارِ انسوس نہ کیا تو ہر ہولی نس ۵۲ ویں داعی مطلق پبلک طور پر تمہاری سرزنش کریں گے اور تم سے اپنے تعلقات منقطع کر لیں گے اور پیر و کار و اور جماعت کے جلسہ میں جو باقاعدہ طلب کی جائے گی تم سے اپنے تعلقات منقطع کر لیں گے اور تم کو داؤدی بوہرہ فرقہ کی رکنیت سے خارج کر دیں گے

اور یہ نوٹس میں تم کو بذریعہ تحریر ہذا دیتا ہوں۔

تمہارا مخلص
بستخط

سکرٹری " (وضاحت کی گئی)

اسی طرح کانولٹس غلام عباس رجب بھال کو بھی دیا گیا اور ان دونوں پرسیدنا کے سکرٹری کے دستخط تھے۔ اس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی افریقہ کے مختلف علاقوں - یوگنڈا - کینیا - تنزانیہ میں رہنے والے داؤدی بوہرے اپنی انتظامی کونسل کا انتخاب کر کے ایک جمہوری آئین کے تحت اپنے امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے موجودہ سیدنا کے پیشرو نے ہندوستان میں مقامی جماعتوں کی خود مختاری ختم کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے۔ موجودہ سیدنا نے اپنی مذہبی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے مشرقی افریقہ کے ملکوں میں یہ کارروائی کی۔ نئے آئین کی متعلقہ دفعات کا فیصلہ لچسپ ہیں۔ یہ آئین ان کو جماعت سے کسی ممبر کو نکالنے اور کونسل کے کسی بھی فیصلہ کو رد کرنے کا اختیار دیتی ہیں۔ وہ انتظامی کمیٹی کے ممبروں کو بھی معطل کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی فیصلہ کو جو جماعت نے کیا ہے بدل یا منسوخ کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسے منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ آئین سے سیدنا کے برتاؤ — پر روشنی پڑتی ہے جس برادری کے تمام لوگوں کی زندگیوں

ایک شخص کے قبضہ میں آگئی ہیں جو اس برادری کا — داعی مطلق ہے لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ یوگنڈا کی حکومت نے جو جمہوری حکومت تھی اس قسم کے آئین کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں کہ فرقہ کے لوگوں میں جو عرصہ دراز سے اپنے معاملات کی خود دیکھ بھال کرتے تھے اور پر سے ٹھونس گئی اس بات سے بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن برأت اور لعنت کے ہتھیار ان لوگوں کے خلاف استعمال کئے گئے جنہوں نے فرقہ کے اندر جمہوریت کو پسند کیا۔ ان کے اخراج کے لئے دی گئی وجوہات مذہبی وجوہات نہیں ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیدنا مذہبی اور غیر مذہبی امور میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کسی قسم کے بھی فرمان کی خلاف ورزی ان کے مطابق، میثاق کی خلاف ورزی

ہے جو خلاف درزی کرنے والے کو ——— برادری سے باہر کئے جانے کا مستوجب بناتی ہے
یہ بات میثاق کی اس وضاحت کی تصدیق کرتی ہے جو ہم نے شروع کے باب میں کی تھی۔

بابِ یازدہم

قانون سازی کی کوششیں

اس باب میں ہم قانون کے تحت اصلاح پسندوں کے ذریعہ کئے گئے اقدامات۔ حکومت
بجٹی کے ذریعہ کسی بھی فرقہ سے کسی شخص کے اخراج کو رد کرنے کے لئے کئے گئے قانون سازی کے اقدامات
اور ان کے بے اثر ہونے کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔

ایک ٹیس میں جو پریوی کونسل تک گیا تھا یہ سوال تھا کہ کیا داعی مطلق کو کسی شخص کو برادری
سے خارج کرنے کا اختیار ہے۔ پریوی کونسل نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کو یہ اختیار ہے لیکن اس
نے یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ عام طور پر کسی رکن کو اصلاح کا کافی موقع دینے اور ذات باہر کرنے کی دہوتا
کی وضاحت کرنے کے بعد اپنی جماعت سے خارج کیا جاسکتا ہے۔ ——— پریوی کونسل
نے مزید کہا تھا کہ اگر کسی شخص کا خارج کیا جانا منصفانہ امر ہو تب بھی اسے اُن عبادت گاہوں سے
نہ نکالا جائے گا جو فرقہ کے سربراہ کی تولیت میں ہوں گے۔ جہاں تک اخراج کے جرم کا یقین کرنے
کا سوال ہے اس صورت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اسے برادری کے مذہبی احساس پر چھوڑ دینا بہتر ہوگا
(دیکھئے حسن علی وغیرہ بنام منصور علی وغیرہ اے آئی آر ۱۹۴۸ء پی۔ سی ۶۶)